

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3621/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายตั้งโต ตันศิริวรพงษ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62, มาตรา 62 ตี,
มาตรา 106, มาตรา 106 ตี

การมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองและการเสพเมทแอมเฟ-ตามีนที่มีไว้ใน
ครอบครองเป็นความผิดคนละกรรมกัน เพราะเป็นเจตนาในการกระทำผิดคนละ
อย่างและแยกการกระทำออกจากกันได้

การมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองและการเสพเมทแอมเฟ-ตามีนที่มีไว้ใน
ครอบครองเป็นความผิดคนละกรรมกัน เพราะเป็นเจตนาในการกระทำผิดคนละ
อย่างและแยกการกระทำออกจากกันได้

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

ศาลอาญาธนบุรี - นายเจริญชัย แสงพลสิทธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นาย योगยศ นิสักครกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ